Assurance BSafe

Conditions générales

CG-BSafe-LUFR-01-24

Table des matières

1. Définitions 3

1.1. Définitions communes à tous les types de couverture 3

1.2. Définitions spécifiques au type de couverture "Accidents" 4

2. Objet et principes généraux de l'assurance 6

2.1. Objet 6

2.2. Etendue territoriale 6

2.3. Indexation 6

3. Exclusions et réductions d'indemnité 6

4. Règlement du sinistre 7

4.1. Déclarations et obligations 7

4.2. Expertise médicale 8

4.3. État antérieur 8

4.4. Indemnisation 8

4.5. Recours subrogatoire 8

5. La vie du contrat 9

5.1. Déclarations à la souscription et en cours de contrat 9

5.1.1. Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat 9

5.1.2. Omission ou inexactitude intentionnelle 9

5.1.3. Omission ou inexactitude non intentionnelle 9

5.1.4. Obligation de déclaration en cours de contrat 9

5.1.5. Diminution du risque 9

5.1.6. Aggravation du risque 9

5.1.7. Sanctions 10

5.1.8. Droit de rétractation et spécifications additionnelles applicables aux contrats d'assurances à distance 10

5.2. Formation et prise d'effet du contrat 11

5.3. Durée du contrat 11

5.4. Paiement de la prime 11

5.5. Modification du tarif ou des conditions d'assurance 11

5.6. Résiliation 11

5.6.1. Résiliation d'office 11

5.6.2. Résiliation facultative 11

5.6.2.1. Par *vous* ou par *nous* *11*

5.6.2.2. Par vous 12

5.6.2.3. Par *nous* *12*

5.6.3. Formes de la résiliation 13

5.6.4. Remboursement de la prime 13

5.7. Cessation de plein droit 13

5.8. Suspension spécifique attentats 13

5.9. Pluralité de preneurs d'assurance 13

5.10. Notifications 13

5.11. Réclamation 13

5.12. Juridiction 14

5.13. Loi applicable 14

5.14. Prescription légale 14

5.15. Secret professionnel et traitement des données personnelles 14

5.16. Acceptation du contrat 15

BSafe 2020
Conditions générales

1. Définitions

Les définitions servent comme explication des mots et formulations utilisés dans le contrat. Notamment les mots en italique renvoient aux présentes définitions.

1.1. Définitions communes à tous les types de couverture

Accident : événement soudain, involontaire et imprévu qui produit un *dommage corporel* ou le décès d'une personne, dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime et produit une force physique violente sur ce dernier.

Sont assimilés à un *accident* les *dommages corporels* ou le décès survenus :

- au titre des objets d'assurance "*accidents*" et "accidents de la circulation" : à la suite des violences subies par *l'assuré* lors de la maîtrise illicite, d'un acte de piraterie ou de sabotage d'un moyen de transport public;
- à la suite des violences subies par *l'assuré* lors d'un *car-jacking*.

Assuré : la ou les personne(s) désignée(s) aux conditions particulières dont l'*accident* est susceptible de déclencher les prestations couvertes par l'assurance.

Attentat

Toute forme d'*émeute*, *mouvement populaire*, *acte de terrorisme* ou de *sabotage*, à savoir:

- **émeute, mouvement populaire** : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui se caractérise par du désordre ou des actes illégaux, ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre;
- **acte de terrorisme ou de sabotage** : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et portant atteinte à des personnes ou des biens.

Bénéficiaire :

Lorsqu'une garantie du contrat donne lieu au paiement d'une indemnité, le *bénéficiaire* en est :

- en cas de décès de *l'assuré* :
  - dans le cas d'un *adulte* ou d'un *senior* : sauf stipulation contraire aux conditions particulières, le conjoint (y compris partenaire PACS) de *l'assuré* (ni divorcé, ni séparé de fait ou de droit) ; à défaut, les héritiers légaux de 1° degré de *l'assuré* ; à défaut toute(s) autre(s) personne(s) vivant habituellement au même domicile que *l'assuré*.
  - dans le cas d'un *enfant* ou d'un *adolescent* : le ou les parents physiologiques ou adoptifs.
    A défaut, nous remboursons uniquement les frais funéraires justifiés jusqu'à concurrence du capital assuré, à la personne qui les a effectivement pris en charge.
- au titre des autres garanties du contrat : *l'assuré*.

Car-jacking : Vol ou tentative de vol du véhicule avec usage de violence ou de menaces vis-à-vis du conducteur et/ou des passagers du véhicule.

Compagnie

Cf. la définition de *nous*.

Contrat d'assurance à distance

Tout contrat d'assurance conclu entre un assureur et un *preneur d'assurance* dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par l'assureur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat d'assurance.

Déchéance

Perte du droit à la garantie ou au service, du fait de votre manquement à une obligation à laquelle *vous* étiez contractuellement tenu.

Dommages corporels : atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Echéance annuelle : date anniversaire du contrat.

Evénement : cf. la définition de *accident*.

Franchise : part de l'indemnité non prise en charge par *nous*.

Indice : l'indice du coût de la vie, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation établi par Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).

CG-BSafe-LUFR-01-24

Limite : constitue le maximum de notre engagement au titre d'une ou de plusieurs garanties.

Moto : véhicule automoteur à 2 ou 3 roues dépassant, par construction, la vitesse de 45 km/h.

Nous : Baloise Assurances Luxembourg S.A., 8, rue du Château d'Eau à L-3364 Leudelange.

Permis de conduire valable : permis de conduire reconnu valable par la législation du pays sur le territoire duquel est survenu l'*accident*, pour le type de véhicule conduit au moment de l'*accident*. L'inobservation des restrictions ou conditions inscrites sur le permis sont assimilées à une absence de *permis de conduire valable*. Sera cependant considéré comme valable, le permis de conduire d'un conducteur qui aurait omis de faire renouveler, conformément aux prescriptions légales, la durée de validité de son permis pour le genre de véhicule qu'il conduisait au moment du sinistre.

Preneur d'assurance : la personne, physique ou morale, qui conclut le contrat avec la *Compagnie* et à laquelle incombe le paiement de la prime, ou toute personne qui lui sera substituée par accord entre les parties, ou les ayants droit du *preneur d'assurance* en cas de décès de ce dernier.

Quad (ou quadricycle) : véhicule automoteur à quatre roues classé dans le Code de la Route dans les catégories L6 et L7.

Règle proportionnelle

Réduction de l'indemnité due par l'assureur au titre d'un sinistre garanti.

- ***Règle proportionnelle* de prime**: la réduction d'indemnité s'applique selon le rapport existant entre la prime payée au titre de la garantie sinistrée et la prime qui aurait été appliquée en l'absence de fausse déclaration de *l'assuré*.

Somme assurée : cf. la définition de *limite*.

Surnombre : nombre de personnes transportées supérieur au nombre de places inscrites sur la carte d'immatriculation. Le conducteur est compris dans le nombre de personnes transportées.

Taux d'invalidité permanente :

- détermination du taux d'invalidité permanente :
  - le taux de l'invalidité permanente causée par un *accident* est déterminé conformément au Barème établi par le «Concours Médical», par le médecin mandaté à cet effet par *nous*. Ce barème est établi sous l'égide de la Fédération Française de Médecins Conseils Experts en évaluation du *dommage corporel* ;
  - le taux de l'invalidité permanente est déterminé **sans tenir compte de la profession de *l'assuré* ;**
  - pour les cas non prévus dans ce barème, le taux d'invalidité est déterminé par analogie, **sans tenir compte de la profession de *l'assuré* ;**
  - si *l'assuré* est gaucher, les taux fixés pour le membre supérieur droit s'appliqueront au membre supérieur gauche et inversement ;
  - en cas d'invalidité permanente préexistante, le taux d'invalidité correspondra à la différence entre le taux d'invalidité après *accident* et le taux d'invalidité préalable ;
- fixation du *taux d'invalidité permanente* :
  - le taux est fixé définitivement lors de la consolidation de l'état de la victime, mais **au plus tard trois ans après le jour de *l'accident* ;**
  - si, un an après l'*accident*, le médecin mandaté par *nous* estime que la détermination définitive du *taux d'invalidité permanente* n'est pas encore possible, *l'assuré* peut demander la fixation provisoire d'un taux et percevoir une avance d'indemnité sur cette base. Ce taux provisoire sera fixé à 50% du taux définitif présumé.

Vie privée : situation de vie étrangère à la vie professionnelle et au trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Pour les *enfants* et les *adolescents*, sont assimilés à la vie privée :

- les activités professionnelles temporaires effectuées pendant des vacances scolaires ;
- toutes activités exécutées dans le cadre de la scolarité ;
- le trajet entre le domicile et l'établissement scolaire ou le lieu de travail.

Vitesse excessive : dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Vous : le *preneur d'assurance*, *l'assuré* et/ou le *bénéficiaire*.

1.2. Définitions spécifiques au type de couverture "Accidents"

Accident : événement soudain, involontaire et imprévu qui produit un *dommage corporel* ou le décès d'une personne, dont la cause ou l'une des causes est

extérieure à l'organisme de la victime et produit une force physique violente sur ce dernier.

Sont assimilés à un *accident* :
- les conséquences de l'inhalation de gaz ou de vapeurs ;
- les conséquences de l'absorption de substances toxiques ou corrosives ;
- la noyade et l'hydrocution ;
- les brûlures ;
- les *dommages corporels* ou le décès survenus :
  - en cas de légitime défense ou au cours d'un sauvetage justifié de personnes ou de biens ;
  - à la suite d'un *attentat* dans lequel *l'assuré* n'a pris aucune part active ;
  - à la suite des violences subies par *l'assuré* lors de la maîtrise illicite, d'un acte de piraterie ou de sabotage d'un moyen de transport public, d'un home-jacking ou d'un *car-jacking*.

Activités professionnelles exclues :

Les activités ou professions suivantes ne peuvent pas être assurées :
- **les sportifs professionnels ;**
- **les pilotes et membres d'équipage des appareils de navigation aérienne ;**
- **les gardes du corps ;**
- **les activités comportant la manipulation d'explosifs ;**
- **les membres de commandos d'intervention ;**
- **les artistes de cirque, dresseurs d'animaux, funambules, ainsi que toutes les autres activités artistiques ou de représentation en public dont le fonds de commerce repose sur la démonstration de la force physique ou la prise de risque hors du commun ;**
- **les activités de toute nature à l'étranger dans des pays en guerre ; en situation de guerre civile, ethnique ou religieuse ; occupés par des forces militaires étrangères ou dans lesquels stationne une force militaire d'interposition ;**
- **les activités dans le cadre d'organisations humanitaires ou d'assistance à l'étranger.**

Activité ou profession aggravante : est considérée comme relevant d'une activité ou d'une profession aggravante, *l'assuré*, qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, relève du ou des groupes de professions suivants :
- **activités de maintien de l'ordre et assimilées** : notamment les agents de la force publique, les gardiens de prison, les convoyeurs de fonds, les armuriers, les vigiles, les pompiers professionnels ;
- **professions dangereuses** : vétérinaires, travaux en hauteur ou sur les toits, travaux souterrains, abattage d'arbres, laveurs de vitres, travaux en haute montagne ou en mer ;
- **pratique de travaux dangereux :**
  - travaux comportant l'utilisation d'outils dangereux tels que l'outillage mécanique à bois, l'outillage mécanique servant à découper, broyer, trancher, déchiqueter, déformer par choc ou par pression des matières minérales, des métaux, des matières plastiques ou de la viande ;
  - travail manuel sur des chantiers de construction, de rénovation ou d'entretien d'immeubles ;
  - travail manuel dans le secteur des travaux publics ou du génie civil ;
  - travail manuel dans la réparation automobile ;
- **professions agricoles et assimilées** telles que maraîchers, pépiniéristes, viticulteurs, éleveurs, maîtres de manège ;
- **activités dans la logistique** :
  - travaux impliquant la manipulation de façon régulière d'objets ou de produits lourds, encombrants, toxiques ou corrosifs, notamment les déménageurs ou les manutentionnaires ;
  - travaux de nettoyage ou d'entretien de la voirie publique, de ramassage ou de traitement des ordures ou déchets de toute nature ;
  - les conducteurs de poids lourds, les chauffeurs-livreurs, les conducteurs d'engins de manutention ;
- **autres activités aggravantes**, c'est-à-dire les activités autres que celles listées ci-avant, qui ne font pas partie de la liste des *activités professionnelles exclues*, et qui ne se limitent pas exclusivement à effectuer des tâches administratives, intellectuelles, commerciales, relationnelles ou de services à la personne.

Adolescent : personne de 14 à 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite des études au-delà de 18 ans).

Adulte : personne autre qu'*enfant*, *adolescent* ou *senior*.

Enfant : personne dont l'âge ne dépasse pas 14 ans.

Risque d'infection : infections contractées, par les professions médicales et paramédicales, dans l'exercice de leur profession déclarée et dues à un agent infectieux ayant pénétré dans l'organisme par une lésion externe.

Senior : personne de plus de 60 ans, ou 65 ans si elle continue d'exercer une activité professionnelle au-delà de 60 ans.

Sports à risque, sports dangereux, sports exclus :

- sont définis comme **sports à risque** les sports suivants :
  - les sports équestres en dehors de toute participation à des concours et courses hippiques ;
  - la pratique du mountain bike ;
  - le rugby et le football américain ;
  - le hockey sur glace ou sur gazon ;
- sont définis comme sports **dangereux** les sports suivants :
  - les sports aériens ;
  - les sports de haute montagne autres que la randonnée, le ski alpin ou le ski de fond pratiqués sur des pistes balisées ;
  - la spéléologie ;
  - la participation, entraînements et essais compris, à des concours et courses hippiques ;
  - le rafting ;
  - les sports subaquatiques ;
  - les sports de combat et de défense ;

sont définis comme *sports exclus* :

- **les sports mécaniques en cas de participation du véhicule à des courses ou concours ainsi qu'aux essais préparatoires à ces courses et concours ;**
- **les sports pratiqués dans des endroits interdits au public ;**
- **les sports pratiqués en dépit des interdictions, des alertes ou des recommandations d'une autorité ou des services de météorologie du fait des conditions naturelles ou climatiques, dont *l'assuré* ne pouvait ignorer l'existence ;**
- **la pratique des *sports dangereux* :**
  - **pour les pratiquants non confirmés non accompagnés par un moniteur ou une personne confirmée dans la discipline ;**
  - **sans disposer des équipements appropriés à la pratique de la discipline.**

2. Objet et principes généraux de l'assurance

2.1. Objet

- *Nous* garantissons le paiement des prestations prévues aux conditions particulières lorsque *l'assuré* est victime d'un *accident* relevant de l'objet de sa couverture.
- L'objet de la couverture indiqué aux conditions particulières peut être :
  - une assurance ACCIDENTS,
  - une assurance ACCIDENTS DE LA CIRCULATION,
  - où une assurance CONDUCTEUR PROTEGE.
- Les dommages résultant ***d'attentat*** sont garantis **dans les mêmes conditions et dans les mêmes *limites*** que les dommages de même nature qui ont une autre origine. **Compte tenu du caractère particulier de ces événements, *nous* sommes en droit de suspendre cette partie spécifique de la garantie en cours de contrat par lettre recommandée. La suspension prendra effet sept jours après envoi de la lettre.**

2.2. Etendue territoriale

- Les couvertures acquises sont assurées dans le monde entier.

2.3. Indexation

- Si l'assurance est indexée, il en sera fait mention dans les conditions particulières.
- Si tel est le cas, les *sommes assurées*, les *limites* de garantie, les *franchises* et les primes varieront, à partir de la date de 1° effet du contrat, en fonction de l'*indice*.
- Les ajustements de ces montants seront effectués à chaque *échéance annuelle* du contrat selon le rapport existant entre le dernier *indice* connu à cette date et l'*indice* de la date de 1° effet du contrat.
- Les *limites* d'indemnisation et *franchises*, en cas de sinistre, sont ajustées suivant le même principe en fonction du dernier *indice* connu à la date de survenance du sinistre.

3. Exclusions et réductions d'indemnité

Outre les exclusions et réductions d'indemnités mentionnées par ailleurs :

- **ne sont pas couverts :**
  - **les *accidents* ou lésions provoqués intentionnellement par *l'assuré* ;**
  - **le suicide ou la tentative de suicide de *l'assuré* survenus moins d'un an après la conclusion du contrat ou sa remise en vigueur après une suspension ou moins d'un an après une augmentation des garanties non prévue dans le contrat initial, à concurrence de cette augmentation ;**
  - **l'utilisation, comme conducteur ou passager, sauf mention contraire dans les conditions particulières, d'une *moto*, d'un *quad*, d'un engin de chantier ou d'un véhicule industriel ;**
  - **les *accidents* subis par les passagers transportés sur des places non inscrites sur la carte d'immatriculation du véhicule. Les garanties restent cependant acquises aux *enfants* et aux *adolescents* mineurs ;**

- les *accidents* dus à l'abus de médicaments non prescrits par un médecin et à l'usage de drogues, de stupéfiants ou hallucinogènes ;
- les accidents lorsque *l'assuré* a un taux d'alcool dans le sang dépassant 1,2 grammes par litre de sang ou présente des signes manifestes d'ivresse ;
- les *accidents* subis par *l'assuré* lorsque, en sa qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est égal ou supérieur aux taux fixés par la réglementation sur la circulation sur toutes les voies publiques ;
- les *accidents* subis sur circuit (exemple circuit de course ou toute autre installation) dans le but de conduire un véhicule dans des circonstances qui ne sont pas autorisées sur la voie publique (à l'exception des stages de conduite régis par la législation sur le permis de conduire ou promus par la Sécurité Routière a.s.b.l.) ;
- les *accidents* subis par *l'assuré* qui participe à des courses ou concours de vitesse, de régularité, de durée ou d'adresse, ainsi qu'aux essais préparatoires à des courses ou concours ;
- les accidents alors que *l'assuré* a refusé de se soumettre à un test ou une prise de sang ou s'y est soustrait en s'éloignant du lieu de l'accident ;
- votre participation active à des *émeutes*, *mouvements populaires* ou attroupements illicites, *attentats*, *actes de terrorisme* ou de *sabotage* ;
- les *accidents* survenus au cours d'une guerre déclarée ou non, de troubles civils, à moins que *l'assuré* ne prouve qu'il n'existe aucun rapport direct ou indirect entre le sinistre et l'un ou l'autre de ces événements ;
- les *accidents* survenus au cours et par le fait du service militaire ou dus à des événements de guerre ; la garantie reste cependant maintenue pendant 15 jours à compter du début de hostilités à *l'assuré* surpris à l'étranger par le déclenchement de tels événements ;
- les *accidents* résultant de paris, d'actes ou de comportements téméraires et périlleux ;
- la participation de *l'assuré* à un crime ou un délit intentionnel ou leur tentative, sauf cas de légitime défense ;
- les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, de la radioactivité et de la production de radiations ionisantes ;
- l'aggravation des conséquences d'un sinistre, qui résulterait de la négligence de *l'assuré* à suivre un traitement médical approprié ;
- la pratique d'un sport à titre professionnel ;
- la participation de *l'assuré* à la navigation aérienne comme pilote ou membre d'équipage ;
- les *accidents* survenus alors que le conducteur ou le pilote du véhicule n'était pas titulaire du *permis de conduire valable* requis ;
- les maladies en général et les hernies de toute nature ;
- les *activités professionnelles exclues* ;
- les *sports exclus* ;
- les *dommages corporels* non contrôlables par examen médical ou liés à une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas les symptômes qui rendent le diagnostic indiscutable ;
- les conséquences des opérations chirurgicales
  - autres que celles consécutives à un *accident garanti*,
  - effectuées par une personne ne disposant pas des qualifications reconnues par les autorités médicales ;
- et tous engagements, prestations, transactions, opérations, paiements, transferts, de quelque nature ou manière que ce soit, dans la mesure où des restrictions ou interdictions émanant d'une autorité nationale ou internationale dans le cadre de mesures de sanctions internationales ou d'embargo sont applicables ;
- donnent lieu à une réduction d'indemnité de 50%, sauf pour les *enfants* :
  - le non-respect de la réglementation sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque,
  - les *accidents* survenus au conducteur d'un véhicule automoteur qui roulait à une *vitesse excessive* ;
- donnent lieu à une réduction d'indemnité :
  - en cas de transport de passagers en *surnombre*, *nous* ne réglerons pour chaque *assuré* les indemnités et frais relatifs aux prestations garanties que proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places inscrites sur la carte d'immatriculation et le nombre de personnes transportées.

4. Règlement du sinistre

4.1. Déclarations et obligations

- *Vous* devez :

- prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l'importance des dommages ;
- *nous* déclarer le sinistre au plus tard dans les huit jours de sa survenance, sauf cas de force majeure ;
- en cas d'*attentat*, faire dans les 48 heures une déclaration aux autorités compétentes ;
- *nous* préciser les références de votre contrat et l'existence éventuelle d'autres contrats couvrant le même risque ;
- *nous* fournir tous renseignements utiles et répondre sans retard aux demandes que *nous vous* adressons pour déterminer les causes et les circonstances de l'*accident*, l'étendue des dommages et les coordonnées des autres personnes impliquées et des témoins, notamment si l'*accident* a été causé par un *tiers* ;
- *nous* remettre dès qu'il *vous* a été notifié, signifié ou remis tout acte judiciaire ou extrajudiciaire ou procès-verbal relatif au sinistre ;
- autoriser le médecin et les délégués de la *Compagnie* à rencontrer *l'assuré* et son médecin traitant afin de pouvoir procéder à toutes les constatations utiles ;
- veiller à ce que *l'assuré* se soumette aux contrôles médicaux prescrits par la *Compagnie* ou son médecin conseil.

- **Sauf cas de force majeure, si une des obligations ci-dessus, y comprises les obligations prévues par ailleurs, n'est pas remplie et que *nous* en subissons un préjudice, *nous* pouvons réduire notre prestation à concurrence du préjudice subi.**
- ***Nous* pouvons décliner notre garantie si :**
  - **du fait d'une déclaration tardive, *nous* ne sommes plus en mesure de mettre en œuvre les moyens de contrôle médical prévus, de déterminer les causes, les circonstances et les conséquences de *l'accident* ;**
  - **dans une intention frauduleuse, l'une des obligations n'a pas été remplie.**

4.2. Expertise médicale

- Sur la base des documents et rapports médicaux, *nous* statuons sur les causes de l'*accident*, la prise en charge ou le refus d'intervention, les déterminants contribuant à la fixation de la hauteur ou de la durée des prestations, ainsi que la part du dommage attribuable à l'*accident*.
- A partir de ces éléments, *nous* notifions notre décision au *preneur d'assurance*.
- Si le *preneur d'assurance* conteste notre décision, il devra, dans les quinze jours, *nous* :
  - le déclarer formellement ;
  - notifier le nom de l'expert qu'il a choisi.
- Si l'expert choisi par le *preneur d'assurance* et celui choisi par *nous* ne trouvent pas d'accord, chacune des parties peut signifier et demander à l'autre partie la nomination d'un tiers expert. Ce tiers expert est désigné d'un commun accord entre les deux parties et sa décision sera irrévocable.
- A défaut de trouver un accord sur la désignation d'un tiers expert, cette désignation pourra être confiée par l'une des parties au Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg.
- Chacune des parties supportera en totalité les frais des experts qu'elle a missionnés et pour moitié les frais du tiers expert.

4.3. État antérieur

- **Nos prestations ne portent que sur les suites directes et exclusives de *l'accident*.**
- **Lorsque les conséquences de *l'accident* sont aggravées par des circonstances indépendantes du fait accidentel, telles que des infirmités, maladies ou le manque de soins dû à la négligence ou à un traitement empirique, la prestation due ne peut être supérieure à celle qui aurait été due en l'absence de ces éléments.**

4.4. Indemnisation

- Le paiement des indemnités est fait à *l'assuré* ou au *bénéficiaire*.
- *Nous nous* engageons à *vous* verser l'indemnité qui *vous* est due dans les trente jours qui suivent l'accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire.
- Ce délai court seulement à partir du jour où *vous* avez fourni l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au paiement.
- En cas d'opposition (par exemple de vos créanciers), le délai court à partir du jour où cette opposition est levée

4.5. Recours subrogatoire

Conformément aux dispositions légales et pour les cas y prévus:

- ***nous* sommes subrogés, à concurrence de l'indemnité payée, dans l'exercice des droits et actions de *l'assuré* et du *bénéficiaire* à l'encontre de tout tiers responsable des dommages ;**
- ***nous* sommes également subrogés dans tous vos**

droits et actions contre votre employeur dans tous les cas où *vous* êtes en droit d'être tenu quitte et indemne par lui en vertu de ses obligations d'employeur ;
- **si, par votre fait ou celui du *bénéficiaire*, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés en notre faveur, notre garantie cesse de vous être acquise pour la partie non récupérable ;**
- **en dehors des autres cas de recours prévus au présent contrat, *nous* avons le droit d'exercer un recours contre *vous* et de récupérer les indemnités payées, ainsi que les frais exposés dans la mesure où *nous* aurions été autorisés à refuser ou à réduire nos prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.**

5. La vie du contrat

5.1. Déclarations à la souscription et en cours de contrat

- **Notre intention de *vous* assurer une couverture adaptée à votre situation est subordonnée à l'exactitude de la description du risque, des déclarations, clauses et *sommes assurées* indiquées dans les conditions particulières, qui relèvent de votre responsabilité.**
- **Il *vous* appartient, par conséquent, de veiller à l'absence de discordances entre la réalité et les déclarations et notifications reprises dans vos conditions particulières:**
  - **avant de signer votre contrat;**
  - **et de *nous* notifier, après la conclusion du contrat, toute modification conduisant à une telle discordance.**
- **Dans le cas contraire, dans la mesure où votre prime est basée sur vos déclarations et notifications, *nous* ne pouvons plus garantir la qualité de votre couverture, et *vous vous* exposez à l'application d'une *règle proportionnelle*, voire à la *déchéance* de vos garanties.**

5.1.1. Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat

Vous avez l'obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de *vous* et que *vous* devez raisonnablement considérer comme constituant pour *nous* des éléments d'appréciation du risque ainsi que toutes autres assurances en cours pour les risques garantis par le présent contrat. Le contrat est établi en fonction de ces déclarations et la prime est fixée en conséquence.

5.1.2. Omission ou inexactitude intentionnelle

Lorsqu'une omission ou inexactitude intentionnelle dans la déclaration *nous* induisent en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

Les primes échues jusqu'au moment où *nous* avons eu connaissance de cette omission ou inexactitude *nous* sont dues.

5.1.3. Omission ou inexactitude non intentionnelle

Si *nous* avons connaissance d'une omission ou d'une inexactitude non intentionnelle, *nous* pouvons, dans un délai de 1 mois à compter du jour où *nous* en avons eu connaissance et avec effet à cette date, proposer une modification du contrat. Si *vous* refusez cette proposition ou si au terme d'un délai de 1 mois à compter de sa réception *vous* ne l'avez pas acceptée, *nous* pouvons résilier le contrat dans les 15 jours.

Si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque, *nous* pouvons résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de cette inexactitude ou omission.

5.1.4. Obligation de déclaration en cours de contrat

Vous devez *nous* déclarer toute modification durable et sensible de circonstances qui peuvent avoir un impact sur le risque de survenance d'un événement assuré ; en particulier la survenance d'une infirmité, d'une maladie grave ou une modification de la nature de l'activité professionnelle exercée.

Vous êtes également tenus de *nous* déclarer, dans un délai de 8 jours, et par lettre recommandée, toutes assurances que *vous* souscririez ultérieurement pour le même risque et les modifications que subiraient ces contrats dans l'avenir.

5.1.5. Diminution du risque

En cas de diminution du risque telle que *nous* aurions consenti l'assurance à d'autres conditions si cette diminution avait existé au moment de la souscription, *vous* êtes en droit de demander une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où *nous* avons eu connaissance de la diminution de risque.

A défaut d'accord sur la nouvelle prime dans un délai de 1 mois à compter de votre demande de diminution *vous* pouvez résilier le contrat.

5.1.6. Aggravation du risque

En cas d'aggravation de risque telle que *nous* n'aurions consenti l'assurance qu'à d'autres conditions si cette

aggravation avait existé au moment de la souscription, *nous* devons, dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* en avons eu connaissance, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. Si *vous* refusez cette proposition ou si au terme d'un délai de 1 mois à compter de sa réception *vous* ne l'avez pas acceptée, *nous* pouvons résilier le contrat dans les 15 jours.

Si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque aggravé, *nous* pouvons résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de l'aggravation.

5.1.7. Sanctions

En cas d'omission ou d'inexactitude à la souscription ou en cours de contrat, *nous*:

- **pouvons décliner notre garantie si, s'agissant d'une omission ou inexactitude intentionnelle, *nous* avons été induits en erreur sur les éléments d'appréciation du risque ;**
- **ne sommes tenus de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que *vous* auriez dû payer si une omission ou une déclaration inexacte peut *vous* être reprochée et qu'un sinistre survient avant que la modification du contrat ou sa résiliation ait pris effet.**

5.1.8. Droit de rétractation et spécifications additionnelles applicables aux contrats d'assurances à distance

Conformément à la législation en vigueur, les stipulations additionnelles du présent article s'appliquent aux *contrats d'assurances à distance* conclus avec un *preneur d'assurance* (*vous*) personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle.

Droit de rétractaction

1. *Vous* disposez d'un délai de **quatorze jours** calendrier pour *vous* rétracter, sans pénalité et sans indication de motif.
   Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation
   commence à courir
   a. soit à compter du jour où le *contrat d'assurance à distance* est conclu,
   b. soit à compter du jour où *vous* recevez les conditions générales et spéciales et les autres informations concernant le contrat si cette dernière date est postérieure à celle visée sous a).
2. Le droit de rétractation ne s'applique pas :
   a. aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ou aux contrats d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
   b. aux contrats d'assurance exécutés intégralement par les deux parties à votre demande expresse avant que vous n'exerciez votre droit de rétractation.
3. **Si *vous* exercez votre droit de rétractation, *vous* le notifiez avant l'expiration du délai par lettre recommandée ou par un autre support durable qui est à notre disposition et auquel *nous* avons accès.**
   Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration du délai.
   La rétractation a pour effet de *vous* libérer **pour l'avenir** de toute obligation découlant du contrat.

Paiement du service fourni avant la rétractation

1. Lorsque *vous* exercez le droit de rétractation, *vous* ne pouvez être tenu qu'au paiement, dans les meilleurs délais, de la couverture d'assurance effectivement fournie par *nous* en vertu du contrat d'assurance. L'exécution du contrat ne peut commencer qu'après votre accord. Le montant à payer ne peut :
   - excéder un montant proportionnel à l'importance du service déjà fourni par rapport à l'ensemble des services prévus par le contrat d'assurance;
   - en aucun cas être tel qu'il pourra être interprété comme une pénalité.
2. *Nous* sommes tenus de *vous* rembourser, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes perçues conformément au contrat d'assurance, à l'exception du montant visé au point 1. Ce délai commence à courir le jour où *nous* avons reçu la notification de la rétractation. Si le remboursement ne s'opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux d'intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l'expiration du délai.
3. *Vous nous* restituez, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien ou service reçu de notre part, à l'exception des prestations d'assurance dues au titre de la période de couverture si celle-ci a déjà commencé à votre demande. Ce délai commence à courir à compter du jour où *vous* avez envoyé la notification de rétractation. Si le remboursement ou la restitution ne s'opère pas dans un délai de trente jours calendrier, **la somme due est majorée de plein droit au taux d'intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l'expiration du délai.**

5.2. Formation et prise d'effet du contrat

- La garantie prend effet à la date et à l'heure indiquées dans le contrat.
- Le contrat peut toutefois prévoir que la garantie ne prend effet qu'après le paiement de la première prime.

5.3. Durée du contrat

- Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières.
- A la fin de sa durée initiale, il est reconduit d'année en année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties.
- Le contrat conclu pour une durée inférieure à 1 année ne se renouvelle pas tacitement.

5.4. Paiement de la prime

- Les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d'avance à notre domicile ou au mandataire que *nous* avons désigné à cet effet.
- A chaque *échéance annuelle* de prime, *nous* sommes tenus de *vous* aviser, sur l'avis d'échéance ;
  - de la date de l'échéance,
  - du montant de la somme dont *vous* êtes redevable,
  - de l'existence et des modalités du droit de résiliation, ainsi que de la date jusqu'à laquelle ce droit peut être exercé,
  - de l'existence, le cas échéant, d'une majoration tarifaire.
- **A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, la garantie du contrat est suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours suivant l'envoi à votre dernier domicile connu d'une lettre recommandée. La lettre recommandée comporte mise en demeure de payer la prime échue, rappelle la date d'échéance et le montant de la prime et indique les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du délai.**
- **Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager notre garantie.**
- ***Nous* avons le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours.**
- **Le contrat suspendu reprend ses effets pour l'avenir le lendemain à 00 h du jour où *vous* avez payé (à *nous* ou au mandataire que *nous* avons désigné à cet effet) la prime ou fraction de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure, ainsi que les primes ou fractions de prime venues à échéance pendant la période de suspension et, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement.**
- **La suspension de garantie ne porte pas atteinte à notre droit de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que *vous* ayez été mis en demeure. Ce droit est limité aux primes afférentes à 2 années consécutives.**

5.5. Modification du tarif ou des conditions d'assurance

Si *nous* envisageons de modifier les conditions d'assurance et/ou notre tarif, *nous* ne pourrons procéder à cette adaptation qu'avec effet à la prochaine date d'*échéance annuelle* du contrat, selon les modalités indiquées au § «Résiliation» ci-dessous.

Par ailleurs, dans la mesure où la loi le permet, ***nous* pouvons modifier les présentes conditions générales en *vous* notifiant les modifications visées à la dernière adresse que *vous nous* avez indiquée.**

Ces modifications seront considérées comme approuvées en cas de non opposition écrite de votre part dans les deux mois de la notification.

Dans le cas où *vous* n'acceptez pas ces modifications, *vous* aurez le droit de résilier le contrat par écrit et sans frais dans les deux mois à partir de la notification de la modification.

A cet effet, *nous vous* ferons parvenir un formulaire de résiliation.

Il est précisé que les articles relatifs à l'étendue des garanties, aux *sommes assurées*, aux plafonds de garanties, aux montants de *franchises* ou aux exclusions et limitations de garanties, ne pourront être modifiés unilatéralement par *nous*.

5.6. Résiliation

5.6.1. Résiliation d'office

Le contrat suspendu pour défaut de paiement de la prime est résilié d'office après une suspension continue de plus de 2 ans.

5.6.2. Résiliation facultative

Les cas de résiliation sont les suivants :

5.6.2.1. Par *vous* ou par *nous*

Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat :

a. chaque année à la date d'échéance de la prime annuelle ou à
défaut à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat,
b. pour l'expiration de la durée prévue aux conditions particulières,
c. pour la date de la tacite reconduction.

Vous devez *nous* notifier la résiliation au moins 30 jours avant l'événement qui donne naissance au droit de résiliation. Ce même droit *nous* est acquis dans les

mêmes conditions moyennant le respect d'un délai de 60 jours.

Indépendamment de ce qui précède, pour les contrats à tacite reconduction, le délai de 30 jours dont *vous* disposez pour procéder à la résiliation du contrat court à partir de la date d'envoi de l'avis d'échéance et expire au plus tôt 30 jours avant la date d'échéance.

En l'absence de communication de notre part sur l'avis d'échéance de la date jusqu'à laquelle *vous* pouvez exercer votre droit de résiliation, *vous* pouvez mettre sans pénalités un terme au contrat à tout moment pendant 60 jours après la date d'échéance du contrat.

La prime au titre de la période de couverture se situant après la date d'échéance sera calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la période de couverture immédiatement antérieure à la date d'échéance.

Elle prend effet à :
- à oo h du deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction (a) ;
- ou à oo h de la date de l'expiration de la durée prévue aux conditions particulières (b) ;
- ou à oo h de la date de la tacite reconduction (c).

5.6.2.2. Par vous

a) si *nous* avons résilié :
- une ou plusieurs garanties couvertes par le présent contrat ;
- ou un autre de vos contrats après sinistre ;

Vous devez *nous* notifier la résiliation dans le mois suivant la notification de notre propre résiliation. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de votre notification de la résiliation du présent contrat.

b) en cas de modification des conditions d'assurance et/ou d'augmentation tarifaire :

Nous devons *vous* communiquer cette modification au moins trente jours avant l'adaptation du tarif, et *vous* disposez d'un délai de soixante jours, à partir de la date d'envoi de l'avis d'échéance, pour résilier le contrat.

En l'absence de communication explicite de notre part, sur l'avis d'échéance, du montant de l'augmentation tarifaire, *vous* pouvez mettre sans pénalités un terme au contrat à tout moment pendant 60 jours après la date d'échéance du contrat.

- Dans les cas visés ci-avant, les règles suivantes sont d'application :
  - la résiliation prendra effet le deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction ;
  - la prime au titre de la période de couverture se situant aprèsla date de reconduction est calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la période de couverture immédiatement antérieure à la date de reconduction.

c) à défaut d'accord sur la fixation de la nouvelle prime en cas de diminution sensible et durable du risque :

Vous devez *nous* notifier la résiliation dans le mois suivant :
- la notification de notre refus de diminuer la prime ;
- ou après l'écoulement d'un délai de 1 mois suivant votre
  demande de diminution de la prime sans que *nous* ayons pu *nous* mettre d'accord avec *vous* sur le montant de la nouvelle prime.

La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation que *vous nous* avons adressée.

5.6.2.3. Par *nous*

a) en cas de non-paiement de la prime, selon les modalités prévues ;

b) en cas de manquement frauduleux de votre part et/ou d'une personne assurée ou du *bénéficiaire* aux obligations *vous*
incombant ou incombant à cette personne en cas de sinistre ;

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans le mois de la découverte de la fraude. Elle prend effet dès sa notification.

c) en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la description du risque lors de la conclusion du contrat ou en cas d'aggravation du risque en cours de contrat :

si *vous* refusez la proposition de modification du contrat que *nous vous* avons faite dans les conditions prévues ou ne l'avez pas acceptée au terme d'un délai de 1 mois ;

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans les 15 jours suivant votre refus ou l'écoulement du délai de 1 mois

dont *vous* disposez pour accepter notre proposition. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque ;

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans le mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de l'omission, de l'inexactitude ou de l'aggravation du risque. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

d) après chaque sinistre ;

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans le mois qui suit notre premier paiement. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation.

e) en cas de décès du *preneur d'assurance bénéficiaire* de la garantie ;

Nous devons notifier la résiliation dans les 3 mois du jour où *nous* avons eu connaissance du décès. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

5.6.3. Formes de la résiliation

La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

5.6.4. Remboursement de la prime

Les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la prise d'effet de la résiliation. Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit.

5.7. Cessation de plein droit

La garantie de *l'assuré* prend fin de plein droit :

- **s'il décède ;**
- **s'il est atteint d'une invalidité permanente de plus de 50% ;**
- **à l'échéance de son 80ième anniversaire ;**
- **si, en cours de contrat, il est atteint d'une maladie ou d'une infirmité mentionnée dans les exclusions de l'article 3.**

5.8. Suspension spécifique attentats

Compte tenu du caractère particulier de ces événements, *nous* sommes en droit de suspendre cette partie spécifique de la garantie en cours de contrat par lettre recommandée. La suspension prendra effet sept jours après envoi de la lettre.

5.9. Pluralité de preneurs d'assurance

- S'il y a plusieurs *preneurs d'assurance*, ils sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations découlant du contrat.
- Toute communication que *nous* adressons à l'un d'entre eux est valable à l'égard de tous.

5.10. Notifications

- Toutes les notifications que *nous vous* adressons le sont valablement à votre dernier domicile connu que *vous nous* avez indiqué.
- Les notifications que *vous nous* adressez doivent être faites à notre siège social.

5.11. Réclamation

Toute réclamation peut être adressée par courrier à l'adresse du siège social de Baloise Assurances Luxembourg S.A, service Compliance, sis 8, rue du Château d'Eau à L – 3364 LEUDELANGE, ou par courrier électronique adressé à qualite@baloise.lu, ou en utilisant notre site internet : www.baloise.lu. Votre réclamation doit indiquer le numéro de votre contrat, vos reproches et ce que *vous* souhaiteriez obtenir de Baloise.

Une réponse doit pouvoir *vous* être donnée dans les 30 jours de la réception de votre réclamation, conformément aux règles contenues dans la Politique de Gestion de réclamation et à la procédure de traitement des réclamations que *vous* pouvez consulter à l'adresse www.baloise.lu ou obtenir, sans frais, sur simple demande.

Si notre réponse ne devait pas *vous* satisfaire ou si *vous* ne deviez pas avoir reçu de réponse dans les 90 jours de l'introduction de votre réclamation, il *vous* sera loisible de demander l'intervention, au choix, du service du Médiateur en Assurances, selon les modalités reprises sur le site de l'Association des Compagnies d'Assurances (https://www.aca.lu/fr/mediation/saisir-le-mediateur) ou de solliciter l'intervention du Commissariat Aux Assurances dans le cadre d'une demande de résolution extrajudiciaire des réclamations, selon les modalités figurant sur le site du Commissariat aux Assurances (https://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges).

Par ailleurs, *vous* disposez du droit d'intenter une action devant les Tribunaux compétents.

5.12. Juridiction

Toute contestation relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-duché de Luxembourg.

5.13. Loi applicable

Le contrat est régi par la loi luxembourgeoise.

5.14. Prescription légale

Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat est de trois ans.

Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté.

Pour le surplus et en ce qui concerne notamment les prescriptions qui traitent de l'assurance de la responsabilité et de l'assurance des personnes, *nous nous* référons à la loi luxembourgeoise modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.

5.15. Secret professionnel et traitement des données personnelles

Baloise Assurances Luxembourg S.A collecte et utilise vos informations dans le cadre du traitement de vos données pour la période précontractuelle et contractuelle.

Par la présente, *vous* consentez à ce que vos données personnelles soient traitées par la Compagnie ainsi que par ses sous-traitants et que des serveurs de stockage de données soient dans d'autres pays que le Luxembourg, dans le strict respect des obligations légales de la Compagnie pour assurer la protection de vos données.

Pour quelles raisons utilisons-*nous* des données personnelles ?

En tant qu'assureur, *nous* collectons des informations tant pour évaluer le risque (pour la souscription), que pour administrer les contrats en cours ou gérer les *sinistres*. Certaines de ces informations peuvent avoir un caractère personnel comme par exemple votre âge/date de naissance, adresse.

Nous utilisons ces informations exclusivement dans le but de remplir nos obligations contractuelles et légales ainsi que pour effectuer des traitements constituant un intérêt légitime tel que la lutte contre la fraude.

Dans le cadre de la gestion, *nous* faisons appel à des intermédiaires (agents ou courtiers), des prestataires de services, des experts, des réassureurs, des sous-traitants soumis au secret professionnel ou d'autres personnes impliquées à juste titre dans la gestion du contrat d'assurance avec qui *nous* partageons occasionnellement ces informations dans le respect du Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016.

Nous pouvons communiquer ces données à des tierces personnes dans les cas et conformément aux modalités et conditions énoncées à l'article 300 de la loi luxembourgeoise modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances consacrant le secret professionnel en matière d'assurances.

Avec votre assentiment, vos données peuvent être utilisées à des fins marketing, de promotion ou de conseil personnalisé.

Le *preneur d'assurance* ou toute autre personne concernée est responsable de l'exactitude de toutes données qu'il/elle *nous* communique et doit *nous* notifier par écrit et dans le meilleur délai tout changement éventuel. Dans la négative, ni le *preneur d'assurance* ni toute autre personne éventuellement concernée ne pourra engager la responsabilité de la compagnie pour de quelconques conséquences préjudiciables éventuelles.

Vos droits

Ce sont vos données et *vous* avez le droit de les consulter, de les corriger, de les compléter, de les modifier, d'en limiter le traitement, de *vous* opposer à leur utilisation ou de demander leur portabilité, ou la suppression de celles-ci. Les données en possession de Baloise peuvent *vous* être transmises sur simple demande.

A tout moment le consentement donné pour certains traitements spécifiques peut être révoqué en *nous* adressant un courrier ou un e-mail. La révocation de l'autorisation n'affecte pas la légalité du traitement des données effectué jusque-là sur base du consentement donné. Le retrait ou refus de consentement peut entraîner un refus d'intervention, une limitation de

couverture ou encore une impossibilité pour *nous* de pouvoir évaluer et indemniser un *sinistre*.

Conditions de stockage

Vos données sont stockées dans des endroits ou environnements répondant à des niveaux de sécurité très élevés.

Durée de conservation : Vos données sont conservées jusqu'à l'expiration des règles légales de conservation des données.

Sous-traitance à des prestataires externes

Afin de *vous* fournir des services de manière optimale et selon les normes de qualité élevées, de se conformer à la réglementation et de bénéficier de ressources techniques et de spécialistes qualifiées, *nous* pouvons sous-traiter certaines tâches, activités ou services à des prestataires de services *tiers* situées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'UE. Dans le cas où *nous* souhaiterions sous-traiter auprès d'un autre prestataire de services *tiers* non réglementé et/ou situé à l'extérieur du Luxembourg, au sein de l'UE ou à l'extérieur de l'UE, une notification par courrier ou tout autre support durable que *vous* auriez accepté, *vous* sera transmise et *vous* aurez deux mois à partir de ladite notification pour *vous* y opposer.

En cas d'absence d'opposition de votre part dans le délai indiqué ci-dessus, cette sous-traitance sera considérée comme acceptée. La sous-traitance est faite en conformité avec la législation et notamment l'article 300 de la loi luxembourgeoise modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Dans le cas où le prestataire de service visé ne serait pas soumis à une obligation de secret professionnel équivalente à celle de notre législation *nous* *nous* engageons à mettre en place un accord de confidentialité avec ledit prestataire afin de lui imposer le respect d'une telle obligation dans le cadre de la sous-traitance concernée.

Plus d'informations

Ceci n'est qu'un résumé de notre politique en matière de vie privée. Si *vous* voulez connaître précisément vos droits et vos obligations, n'hésitez pas à consulter notre politique en matière de vie privée complète sur notre site web (http://www.baloise.lu). *Vous* aurez ainsi toujours accès à la politique la plus actuelle.

Données de contact

Pour toutes vos questions sur la vie privée, n'hésitez pas à *vous* adresser à notre Data Protection Officer :

Groupe Baloise à Luxembourg

Data Protection Officer
8, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange

E-mail : dataprotection@baloise.lu

Par ailleurs, *vous* pouvez également adresser une réclamation en matière de protection des données à la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) située à 15 Boulevard du Jazz à L-4370 BELVAUX.

5.16. Acceptation du contrat

***Vous* confirmez avoir pris connaissance de toutes les conditions, générales, particulières et spéciales qui font partie intégrante de ce contrat et déclarez les avoir acceptées. La signature du contrat ou le paiement de la première prime ou première fraction de prime vaut acceptation expresse des termes et contenus du contrat.**

Les présentes conditions générales sont rédigées conformément aux lois et réglementations en vigueur.

www.baloise.lu

Baloise Assurances Luxembourg S.A. | Siège social : 8, rue du Château d'Eau | L-3364 Leudelange | B.P. 28, L-2010 Luxembourg
Société Anonyme de droit luxembourgeois | R.C.S. Luxembourg B 68 065 | Matricule 1998 2235 882 | N° TVA LU 18 47 59 84

CG-BSafe-LUFR-01-24